



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Salvatore Di Lonardo	Presidente
dott. Francesca Reale	Giudice relatore
dott. Mario Fucito	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **11329** del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno **2023**, vertente

tra

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), con sede legale in Casandrino (NA), alla via Borsellino, n. 142, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Alessandro de Angelis (c.f. *C.F._1*), con studio in Aversa (CE), alla via Armando Diaz, n. 15;

ATTORE

e

Controparte_1 , nato a Napoli il 24.08.1947 (c.f. *C.F._2*),
Parte_2 , nata a Napoli il 15.06.1979 (c.f. *C.F._3*),
CP_2 , nato Caserta il 29.09.1987 (c.f. *C.F._4*) e

Parte_3 nato a Napoli il 24.09.1976 (c.f. *C.F._5*),
rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Vincenzo Di Monte (c.f.
C.F._6), dall'avv. *Parte_4* (c.f. *C.F._7*) e
dall'avv. Emanuele Di Monte (c.f. *C.F._8*), con studio in Napoli, alla Galleria
Umberto I, n. 27;

CONVENUTI

CONCLUSIONI

All'udienza del 03.06.2025, parte attrice ha rappresentato l'intervenuta transazione e fatto presente che è cessata la materia del contendere, rinunciando al giudizio e al sequestro. Parte convenuta ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con contestuale ordine di cancellazione del sequestro conservativo, autorizzato con provvedimento del 07.02.23 (nel procedimento n. R.G. 19284/22), con compensazione delle spese di lite.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.05.2023, il *Parte_1*
ha convenuto in giudizio *Parte_2* *CP_2* *Parte_3* e *CP_1*
[...], al fine di far accertare il danno subito dalla società fallita e dai creditori sociali per effetto delle condotte che i convenuti, nella qualità di soci ed amministratore, hanno posto in essere; in particolare, ha chiesto di accertare le irregolarità e l'inosservanza dei seguenti obblighi: di conservazione del patrimonio sociale; di prudente amministrazione; di corretta tenuta delle scritture contabili e dei libri contabili; di redazione annuale dei bilanci, secondo i criteri di verità e chiarezza; di cessazione dell'attività al momento della perdita del capitale o, quantomeno, dell'adozione di una gestione meramente conservativa; di pagamento di debiti fiscali e previdenziali in presenza di risorse finanziarie.

Parte attrice ha chiesto che, alla luce dei suddetti motivi, venga dichiarata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti, verso la società fallita e i creditori della stessa, nella causazione dei danni ascritti; di conseguenza, ha domandato che *Parte_2*
CP_2 e *Parte_3* quali soci, vengano condannati al pagamento dell'importo di € 1.634.629,05 (o in via subordinata € 624.762,52), e *Controparte_1* quale amministratore, venga condannato al pagamento dell'importo di € 2.024.635,05 (o, in via subordinata, di € 624.762,52), quale sbilancio fallimentare. In subordine, parte attrice ha chiesto

che venga accertata e dichiarata l'esistenza della società di fatto e/o holding familiare “ *Pt_2* e che i convenuti vengano condannati per i medesimi importi, quali soci illimitatamente responsabili, per l'attività di eterodirezione nei confronti della *Parte_1* ha, inoltre, domandato la condanna al risarcimento dei danni in favore della curatela, con vittoria delle spese di lite.

2. Si sono costituiti in giudizio i convenuti *Parte_2* *CP_2* *Pt_3* [...] e *Controparte_1*, i quali hanno eccepito l'inammissibilità della domanda avanzata da parte attrice e l'infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le avverse argomentazioni, chiedendo il rigetto della domanda *ex adverso* spiegata, con vittoria delle spese di lite.

3. Alla prima udienza del 26.10.2023, il G.I. ha formulato alle parti una proposta transattiva *ex art. 185 bis c.p.c.* e ha rinviato all'udienza del 23.11.2023, in modalità di trattazione scritta; a scioglimento della riserva assunta all'esito di tale udienza, con ordinanza del 01.03.2024, il G.I. ha invitato le parti a definire transattivamente la lite e ha disposto la richiesta CTU contabile, fissando, per il giuramento e per il conferimento dell'incarico, l'udienza del 09.07.2024. Nel corso di tale udienza, i legali hanno chiesto un differimento per il perfezionamento delle trattative e il G.I. ha disposto il rinvio all'udienza del 10.10.2024. All'esito di tale udienza, il G.I., rilevato che il CTU non è comparso e considerato che la proposta transattiva è stata accettata dai convenuti, ha invitato la curatela ad interloquire con gli organi della procedura al fine di tentare ulteriormente la composizione della lite e rinviato per il conferimento dell'incarico al 26.11.2024. Nel corso di tale udienza, il G.I. ha conferito l'incarico al CTU, che ha prestato il giuramento di rito, e ha rinviato in prosieguo al 03.06.2025.

4. All'udienza del 03.06.2025, la curatela ha dichiarato l'intervenuta transazione e fatto presente che è cessata la materia del contendere, rinunciando al giudizio e al sequestro; analogamente, parte convenuta ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con contestuale ordine di cancellazione del sequestro conservativo, autorizzato con provvedimento del 07.02.23, delle partecipazioni societarie detenute dal sig. *Controparte_1* (c.f. *C.F._2*) nella seguente società: *Controparte_3* (C.F. *P.IVA_2*, con sede legale in Casandrino (NA), via Paolo Borsellino n. 142, CAP 80025, pec; *Email_1* per un importo nominale di € 13.200,00 pari al 66% del capitale sociale, con compensazione delle spese di lite.

In seguito, in data 17.06.2025, le parti costituite hanno depositato un'istanza congiunta, precisando che, oltre che alle partecipazioni di *Controparte_1* già indicate nel verbale di udienza del 03.06.2025 (con riferimento alla *Controparte_3*), è necessario che venga disposta la cancellazione del sequestro anche sulle partecipazioni di *Controparte_1* della V.A.I. Vetreria Artistica Italiana S.r.l. (C.F. *P.IVA_3*), con sede legale in Casandrino (NA), via Paolo Borsellino n. 142, CAP 80025, per un importo nominale di € 55.000,00 pari al 55% del capitale sociale.

5. Premesso che, nel corso del giudizio, la curatela del Fall.to *Parte_1* ha dichiarato l'intervenuta transazione con le parti convenute, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una decisione giudiziale sulla domanda proposta.

Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini, sul presupposto che il collegamento all'interesse consenta di dare una base normativa all'istituto.

La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.

Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa; rinuncia all'azione; adempimento spontaneo; transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21.05.87, n. 4630; Cass. 22.07.81, n. 4719).

Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire; una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione, vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 09.04.97, n. 3075; Cass. 08.06.96, n. 5333;

Cass. 16.09.95, n. 9781; Cass. 07.09.93, n. 9401; Cass., 14.02.91, n. 1538; Cass. 19.03.90, n. 2267).

Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile *ab origine* per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite; deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto della cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cfr. Cass. 07.03.97, n. 2038; Cass. 22.01.97, n. 622; Cass. 07.05.95, n. 12614; Cass., 16.09.95, n. 9781; Cass., 11.04.95, n. 4151).

La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. 07.12.95, n. 12614; Cass. 07.05.93, n. 5286; Cass. 21.05.87, n. 4630; Cass. 16.06.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. 08.08.90, n. 8000; Cass. 02.05.87, n. 4126).

La giurisprudenza individua nella transazione intervenuta in corso di causa un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 24.02.2015, n. 3598; Cass. 10.02.2003, n. 1950). Infatti, la transazione elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima. Nella fattispecie, è pacifico che tra le parti costituite sia avvenuta la transazione, e, per l'effetto, sia venuto meno l'interesse a far proseguire la lite, in forza della dichiarazione resa tanto da parte attrice quanto da parte convenuta.

6. Data l'intervenuta intesa transattiva e la cessazione della materia del contendere, le parti hanno chiesto che sia disposta la revoca del sequestro conservativo, concesso con ordinanza resa in data 07.02.2023, con conseguente cancellazione delle formalità indicate in dispositivo e dalle stesse precisate.

7. In ragione della definizione transattiva della controversia e della richiesta formulata in tal senso dalle parti, sussistono i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta dalla curatela del Fallimento *Parte_1* nei confronti dei convenuti *Parte_2* *CP_2* , *Parte_3* e *Controparte_1* ;
- 2) revoca il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 07.02.2023, nei confronti di *Controparte_1* ;
- 3) ordina la cancellazione del sequestro conservativo, autorizzato con provvedimento del 07.02.23 (repert. n. 2498/2023), delle partecipazioni societarie detenute da *CP_1* [...] (c.f. *C.F._2*) nelle seguenti società:
 - *Controparte_3* (C.F. *P.IVA_2* , con sede legale in Casandrino (NA), via Paolo Borsellino n. 142, CAP 80025, pec: *Email_1* per un importo nominale di € 13.200,00 pari al 66% del capitale sociale;
 - V.A.I. Vetreria Artistica Italiana S.r.l. (C.F. *P.IVA_3* , con sede legale in Casandrino (NA), via Paolo Borsellino n. 142, CAP 80025, per un importo nominale di € 55.000,00 pari al 55% del capitale sociale;
- 4) compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Napoli, il

Il Giudice est.

dott. Francesca Reale

Il Presidente

dott. Salvatore Di Lonardo